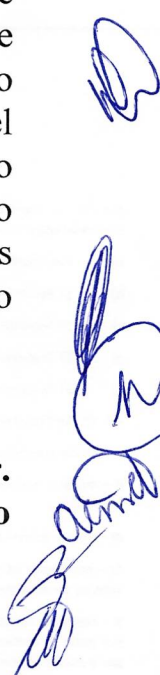


COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

AOS 27 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, sito à Alameda James Franco 3 – Jardim Primavera – Duque de Caxias – RJ Reunião Extraordinária e CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE (COMDEMA) Convocados pelo Sr. Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Secretário Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Proteção Animal Sr. Ricardo Matos Torres, com o fim de discutirem e dirimirem a pauta Aprovação do Regimento Interno do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), servindo como base a minuta editável disponibilizada aos Conselheiros no grupo do WhatsApp compareceram o Presidente do COMDEMA, Dr. Ricardo Matos Torres, representando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Dr. Fabiano Costa Quintanilha, Sra. Adriana Casali Martins Dias, representando a Secretaria Municipal de Saúde a Sra. Adriana Sant'ana, representando a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo o Sr. Egeu Laus, representando a Secretaria Municipal de Urbanismo a Sra. Alancyane Barboza Guedes, representando a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil o Sr. Reginaldo Alves de Serqueira, representando Entidades de Defesa e Proteção do Meio Ambiental G7/CPP, Assistência Comunitária a Sra. Monik Loise Barboza Galdino Salgado, representando a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RJ) a Dra. Michele Calhau de Souza, Representando o CREA o Sr. Elvio Machado Martins Junior, representando a Associação de Moradores Comunitárias e Filantrópicas, Federação Municipal das Associações de Moradores de Duque de Caxias - MUB o Sr. Sidney Campos Neves, representando a Associação de Moradores, Comunitárias e Filantrópicas – AMACM o Sr. José Miguel da Silva, às 10:30 horas consoante a contagem das assinaturas e confirmado o quórum, o Dr. Ricardo deu início a leitura da minuta de Regimento Interno do COMDEMA, disponibilizada com antecedência aos Conselheiros e, após alterações sugeridas, a mesma restou aprovada pelos membros presentes do Conselho, na forma do anexo único, encerrada a reunião as 12:25hs.

Segue redigida e assinada pelo presente Secretário Executivo Dr. Fabiano Costa Quintanilha e assinada pelo Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente Dr. Ricardo Matos Torres.



COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

ANEXO ÚNICO

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO

Art. 1º - Fica instituído o Regimento Interno do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Duque de Caxias (COMDEMA-DC).

Art. 2º - O presente Regimento Interno regulamenta as atividades e atribuições do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Duque de Caxias, constituído pela Lei Municipal nº 1.406/1998.

CAPÍTULO II

DA DEFINIÇÃO

Art. 3º - O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, um órgão colegiado fiscalizador, de caráter permanente, deliberativo, consultivo, normativo, da Política de Meio Ambiente, no âmbito do Município de Duque de Caxias.

Art. 4º - Sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, caberá ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente;

I - estabelecer normas e padrões de proteção, conservação, recuperação e melhorias do Meio Ambiente;

II - colaborar nos planos e programas de expansão e desenvolvimento Municipal mediante recomendações referentes a proteção ambiental do Município, como colaboração e sua Administração;

III - opinar sobre a realização de estudos de impactos ambientais, com alternativas e das possíveis consequências referente aos projetos públicos ou privado apresentados, requisitando das entidades envolvidas as informações necessárias;

IV - propor ao Executivo áreas prioritárias de ação governamental relativa ao Meio Ambiente, visando a preservação e melhoria da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;

V - analisar e opinar sobre ocupação e uso dos espaços territoriais de acordo com limitações e condicionantes ecológicas e ambientais específicas da área;

VI - elaborar anualmente o Relatório de Qualidade do Meio Ambiente;

VII - promover e colaborar na execução de programas de Educação Ambiental para Comunidade, entidade públicas e privadas;

VIII - desenvolver gestões junto a Universidade, no sentido de buscar compatibilizar o ensino e a pesquisa científica na área de Meio Ambiente com os interesses prioritário da população, incentivando a realização de estudos, investigações e pesquisas sobre as questões ambientais;

IX - criar câmaras técnicas que se fizerem necessárias;

CAPÍTULO IV

DO FUNCIONAMENTO

I - DOS CARGOS

Art. 7º. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente contará com um Secretário executivo constituído por:

- Presidente
- 1º Secretário Executivo
- 2º Secretário
- 1º Tesoureiro
- 2º Tesoureiro

Art. 8º Ao Presidente do COMDEMA compete:

- marcar e presidir as plenárias do Conselho;
 - dirigir a entidade, representá-la perante o chefe do executivo Municipal e onde se tornar necessário;
 - propor planos de trabalho;
 - coordenar os trabalhos e plenárias, conduzir os debates, apurar as votações, e exercer o voto de desempate;
 - convocar todos os membros do Conselho, em caso de reunião Ordinárias e Extraordinária, por meio de comunicação eletrônica de grupo de WhatsApp, podendo fazê-lo caso necessário por e-mail e telefone celular;
 - encaminhar os casos omissos e emergenciais para discussão na plenária;
 - administrar os recursos do Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FMCA.
- Art. 9º Ao Primeiro - Secretário Executivo compete:
- substituir o Presidente em seus impedimentos e eventuais ausências;
 - participar das votações;
 - assessorar diretamente o Presidente;
 - distribuir, acompanhar e auxiliar as reuniões, comissões e os trabalhos das assessorias técnicas;
 - fornecer aos Conselheiros as informações subsidiando-os nos trabalhos;
 - redigir todas as correspondências do Conselho, atas, relatórios, comunicados e pareceres das câmaras e comissões;

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA

XI - disponibilizar conhecimento adquirido pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente a população, através dos canais oficiais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Proteção Animal.

Art. 5º O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA - DC), presidido pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal e composto por representantes indicados pelo chefe do Poder Executivo Municipal e representantes da Sociedade Civil, eleito na Conferência Municipal do Meio Ambiente, garantindo-se a paridade, conforme disposto no artigo 3º da Lei 1.406/1998.

§ 1º - Cada titular do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente deverá ter o seu respectivo suplente.

§ 2º - Os membros titulares e suplentes serão indicados pelas suas respectivas instituições nomeados pelo Prefeito Municipal de Duque de Caxias.

§ 3º Em caso de impedimento do Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o mesmo será substituído pelo Secretário do COMDEMA, eleito dentre os seus membros.

Art. 6º O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente reger-se-á pelas seguintes disposições, no que se refere a seus membros.

§ 1º - Os membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, poderão ser substituídos mediante solicitação, da Entidade ou Autoridade responsável, apresentada ao Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

§ 2º - No caso de impedimento ou falta, os membros efetivos do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente serão substituídos pelos suplentes, automaticamente, podendo estes exercerem os mesmos direitos e deveres do efetivo.

§ 3º - Os membros e entidades do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, serão substituídos caso faltem a duas reuniões consecutivas ou a quatro reuniões alternadas.

§ 4º - As entidades e/ou organização representado pelos Conselheiros faltosos deverão ser comunicadas a partir da segunda falta através de correspondência da Secretaria do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

§ 5º - A substituição de entidade se dará mediante indicação de outro pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e nomeada pelo Prefeito Municipal de Duque de Caxias, mantendo-se a paridade na composição do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

§ 6º - O exercício da função conselheiro não será remunerado, considerando-se como Serviço Público relevante.

VIII - manter em dia arquivos de documentos, correspondências e literaturas.

Parágrafo único. Na ausência do primeiro secretário o segundo secretário assume suas competências;

Art. 10. Ao Primeiro Tesoureiro compete:

I - auxiliar na administração dos recursos do Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FMCA, bem como os provenientes de doações;

II - assinar em conjunto com o Presidente, toda a movimentação financeira;

III - assessorar o Presidente a exercer a escrituração financeira do FMCA com apoio do contador do Município.

Art. 11. Aos Conselheiros compete:

I - participar de todas as plenárias do Conselho, votando quando necessário;

II - participar das reuniões das Câmaras e Comissões votando e sendo votado para Presidente, Secretário ou Relator;

III - elaborar pareceres quando indicado Relator;

IV - votar e ser votado para os cargos da estrutura executiva do COMDEMA;

V - ser assessorado pelas Secretarias sempre que necessário.

II - DAS CÂMARAS TÉCNICAS

Art. 12. Poderá a Presidência do COMDEMA, constituir Câmaras Técnicas nos termos deste Regimento.

I - as Câmaras Técnicas são órgãos consultivos e normativos encarregados de analisar e compartilhar planos, projetos e atividades de proteção e educação ambiental com as normas que regem a espécie, no âmbito de suas competências comuns e de suas competências específicas.

II - o Conselho pode constituir Câmaras Técnicas, compostas por Conselheiros e especialistas de reconhecida competência.

III - as Câmaras Técnicas tratam de assuntos específicos, inseridos nas formalidades e atribuições do Conselho, e seu funcionamento é por prazo determinado.

IV - cabe aos membros das Câmaras Técnicas a escolha de um coordenador e um relator;

V - qualquer Conselheiro e/ou Suplente, mesmo não sendo integrante do grupo, pode assistir como ouvinte as reuniões das Câmaras Técnicas;

VI - os relatórios e pareceres consultivos das Câmaras Técnicas a serem apresentados durante as reuniões devem ser elaborados por escrito e entregue ao Presidente e ao Primeiro Secretário, com 10 (dez) dias de antecedência à data da reunião, para fins de encaminhamento e inclusão no

COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

III- DAS REUNIÕES

Art. 13. O COMDEMA terá plenárias ordinárias mensais, serão mensais, onde serão cumpridas pautas, previamente elaboradas e distribuídas com antecedência mínima de 10 (dez) dias para estudo e conhecimento dos seus membros.

Art. 14. As reuniões funcionarão com a presença da maioria absoluta de seus membros e terão a duração de 2:00 hs, podendo haver prorrogação.

Parágrafo Único – Haverá tolerância de 30 minutos para se estabelecer o quórum para se iniciar a reunião. Caso contrário a reunião será suspensa e as entidades que não estiverem presentes serão consideradas faltosas.

Art. 15. As reuniões Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente deverão ser abertas a participação de qualquer entidade interessada, como observadora, para apresentar denúncias e sugestões, bem como outros meios eficientes e ágeis que permitam viabilizar tais procedimentos.

Art. 16. As deliberações serão tomadas pela maioria dos votos dos conselheiros titulares presentes, ou na falta destes dos seus respectivos suplentes.

§ 1º Uma vez recebida a pauta, as entidades terão 03 (três) dias úteis para solicitarem inclusão de ponto de pauta anteriormente definido e/ou devidos ajustes.

§ 2º As plenárias extraordinárias do COMDEMA realizar-se-ão por convocação do Presidente ou por iniciativa de dois terços do colegiado, e suas convocações obedecerão a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 3º A convocação das reuniões plenárias ordinárias deverá estar acompanhada das informações e/ou documentação completas sobre os assuntos a serem objeto de deliberação.

§ 4º Os membros suplentes, quando não estiverem substituindo os respectivos titulares, poderão participar dos debates que envolvam as matérias de competência do Conselho, mas não terão direito ao voto.

§ 5º As plenárias ordinárias serão abertas ao público, contudo, qualquer manifestação ou sugestão, deverá ser aos membros do Conselho para que seja avaliada a pertinência da questão e a sua inclusão na pauta.

§ 6º Fica assegurado a cada membro do Conselho o direito de se manifestar sobre o assunto em discussão, porém uma vez encaminhado para votação o mesmo não poderá mais voltar a ser discutido o seu mérito, ficando a fala restrita ao assunto relacionado a pauta e por tempo de 01 (um) minuto, a critério da Presidência.

§ 7º Das reuniões plenárias lavrar-se-ão atas com sumário do que durante elas houver ocorrido.

I – das atas constará, minimamente:

a) dia, hora e local da reunião;

b) nome dos membros presentes;

c) resumo expediente;

d) relações das matérias distribuídas;

e) pareceres emitidos;

f) deliberações tomadas.

Art. 17. As decisões do Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente serão consubstanciadas em resoluções.

Parágrafo único – O teor das resoluções deverá ser formulado e aprovado durante a reunião respectiva.

Art. 18. Os temas tratados e as resoluções baixadas pelo Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente serão amplamente divulgadas inclusive através de boletim informativo próprio.

Art. 19. Para o seu funcionamento Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente valer-se-á do apoio oferecido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal.

Art. 20. Fica assegurado a cada membro do Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente o direito de se manifestar sobre o assunto e discussão, porém uma vez encaminhado para votação o mesmo não poderá voltar a ser discutido no seu mérito.

Art. 21. Para melhor desempenho de suas funções o Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente poderá recorrer a pessoas e entidades, mediante os seguintes critérios:

I – Consideram-se colaboradoras do Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente as instituições formadoras de recursos humanos para o meio ambiente e as entidades representativas de profissionais da área do Meio Ambiente e Administração Pública, sem embargo de sua condição de membro.

II – Poderão ser convocadas pessoas ou instituições de notória especialização para assessorar o Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente, sem embargo da sua condição de membro.

III – Deverão ser criadas Câmaras Técnicas setoriais permanentes, constituídas por entidades – membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e outras instituições, para promover estudos e emitir pareceres a respeito dos temas específicos e processos de tramitação em grau de recurso dentro do Município de Duque de Caxias, as quais terão o regimento próprio pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que são:

Câmara Técnica Institucional Legal - CTIL;

Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão e Unidades de Conservação – CTIG;

Câmara Técnica de Análise de Projetos, Sustentabilidade e Resíduos – CTAP; e

Câmara Técnica de Educação Ambiental e Mobilização – CTEM.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22. O presente regimento interno poderá ser alterado no todo, ou em parte, em reunião plenária extraordinária, convocada com este fim específico, mediante a voto favorável de no mínimo, dois terços de seu quórum máximo.

Parágrafo Único – Propostas de alterações poderão ser apresentadas por qualquer membro, devendo, porém, para entrar em discussão, ter a assinatura de, pelo menos, um terço dos membros do Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente.

Art. 23. Os casos omissos deste regulamento interno serão resolvidos em reuniões plenárias.

Art. 24. O presente regimento interno, entrará em vigor na data de sua publicação.

Duque de Caxias, 27 de abril de 2023.